

Von	ra-bremer@bremer-partner.de
An	dr.rotbruch@kanzlei-rotbruch.de
Datum	Sat, 14 Feb 2026 09:42:17 +0100
Betreff	Akte Habernau — Doppelmandat-Dokumentation und anstehende RAK-Korrespondenz

Sehr geehrter Herr Dr. Rotbruch,

ich schreibe Ihnen als Ihr nunmehr bestellter Verteidiger im Kammer-Rügeverfahren (Az. RAK-K 2026-0188) sowie als Prozessbevollmächtigter im Verfahren LG Köln 2 O 188/26.

Ich benötige dringend Ihre Stellungnahme zu folgendem Punkt, bevor ich die Korrespondenz mit der Rechtsanwaltskammer aufnehme:

1. Doppelmandat-Dokumentation

Die Klageschrift von RAin Dr. Wiesmann behauptet, Herr Hans-Dieter Habernau habe ebenfalls bei Ihrer Kanzlei angefragt. Sie sollen ihn an RA Falkner verwiesen haben, ohne dies vollständig zu dokumentieren. Bitte übersenden Sie mir:

- Sämtliche schriftliche oder elektronische Korrespondenz mit H.-D. Habernau (auch per Telefon-Gesprächsnotiz).
- Die vollständige Handakte Habernau, inklusive aller handschriftlicher Notizen.
- Den Original-Output von JuristAssist Pro 5 — nicht die an Frau Habernau gesandte Version.

2. Warnhinweis JuristAssist Pro 5

Ich habe den Mandatsbeschluss-Vorwurf analysiert: Die Entfernung des KI-Warnhinweises vor der Weiterleitung ist der schwerste Einzelvorwurf. Ihre Erklärung ("Platzgründe") ist nicht tragfähig. Ich schlage vor, dies im Anhörungsschreiben an die RAK offen anzusprechen und als Fehler einzuräumen — verbunden mit dem Nachweis der seit Anfang 2026 eingeleiteten Maßnahmen (AVV, neue Mandatsbeschreibung, Fortbildung).

3. AGB-Überarbeitung

Bitte bestätigen Sie mir schriftlich, dass die unwirksame Ziffer 8.3 Ihrer Kanzlei-AGB inzwischen gestrichen wurde. Legen Sie mir die neue Fassung vor.

Ich bitte um Rückmeldung bis spätestens 21. Februar 2026.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Andreas Bremer
Rechtsanwalt | Fachanwalt für Anwaltsrecht
Kanzlei Bremer & Partner
Hohenzollernring 22 | 50672 Köln
Tel.: 0221 / 447 82 00 | Fax: 0221 / 447 82 01
ra-bremer@bremer-partner.de

Vertraulich — anwaltliche Korrespondenz im Rahmen des Mandatsverhältnisses.

Von	berufsrecht@rak-koeln.de
An	dr.rotbruch@kanzlei-rotbruch.de
Kopie	ra-bremer@bremer-partner.de
Datum	Sat, 28 Feb 2026 14:11:03 +0100
Betreff	Rügeverfahren Az. RAK-K 2026-0188 — Anhörung gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO

Rechtsanwaltskammer Köln
Berufsrechtliche Abteilung
Riehler Str. 30, 50668 Köln
Az. RAK-K 2026-0188

An:
RA Dr. Friedhelm Rotbruch
Breite Str. 112
50667 Köln

28. Februar 2026

Rügeverfahren — Anhörung (§ 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO)

Sehr geehrter Herr Dr. Rotbruch,

der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln hat in seiner Sitzung vom 12. Februar 2026 beschlossen, aufgrund der Beschwerde von Frau Ulrike Habernau vom 28. Januar 2026 ein Rügeverfahren nach § 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO einzuleiten.

Gegenstand des Verfahrens sind folgende Vorwürfe:

Vorwurf 1: Weiterleitung eines KI-generierten Outputs ohne eigenverantwortliche Prüfung als eigene anwaltliche Stellungnahme (§ 43a Abs. 1 BRAO).

Vorwurf 2: Übermittlung personenbezogener Mandantendaten an das Cloud-KI-System JuristAssist Pro 5 (LegalTech GmbH, Hamburg) ohne Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO und ohne wirksame Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB. Verstoß gegen § 43a Abs. 2 BRAO.

Vorwurf 3: Keine Information der Mandantin über den Einsatz des KI-Tools vor oder während des Mandats. Verstoß gegen § 4 BORA i.V.m. § 43a Abs. 1 BRAO.

Vorwurf 4: Verwendung einer nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksamen AGB-Klausel (Ziffer 8.3 Kanzlei-AGB), die eine unwirksame Einwilligung in die KI-gestützte Datenverarbeitung und eine unzulässige Haftungsbeschränkung enthält.

Vorwurf 5: Faktisches Erlöschen des Versicherungsschutzes durch die KI-Ausschlussklausel (§ 4 Nr. 7 AVB Anwaltschaftspflicht 2023) der Allianz Versicherung AG infolge unkontrollierten KI-Einsatzes. Möglicher Verstoß gegen § 51 BRAO.

Wir geben Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieses Schreibens. Die Stellungnahme ist in schriftlicher Form einzureichen. Bitte beziehen Sie sich auf alle fünf Vorwürfe.

Eine Kopie dieses Anhörungsschreibens geht an Ihren Verteidiger RA Dr. Bremer.

Gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO können wir nach Abschluss des Anhörungsverfahrens entweder eine Rüge aussprechen oder die Angelegenheit an das Anwaltsgericht Köln abgeben (§ 74a BRAO).

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwaltskammer Köln
— Berufsrechtliche Abteilung —
Vorstandsmitglied: RAin Prof. Dr. Ilse Weibrecht

Quellen: § 73 BRAO (dejure.org/gesetze/BRAO/73.html); § 74a BRAO
(dejure.org/gesetze/BRAO/74a.html); § 43a BRAO (dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html)

Von	anwaltshaftpflicht@allianz.de
An	dr.rotbruch@kanzlei-rotbruch.de
Datum	Tue, 10 Mar 2026 11:28:44 +0100
Betreff	Police RB-2019-HH-44712 — Deckungsablehnung KI-bedingter Schaden (Habernau)

Allianz Versicherung AG
Referat Anwaltshaftpflicht
Königinstr. 28, 80802 München

RA Dr. Friedhelm Rotbruch
Breite Str. 112
50667 Köln

Police Nr.: RB-2019-HH-44712
Schadensmeldung vom: 26. Februar 2026
Schadennummer: AHB-2026-04471

10. März 2026

Deckungsablehnung

Sehr geehrter Herr Dr. Rotbruch,

wir nehmen Bezug auf Ihre Schadensmeldung vom 26. Februar 2026 bezüglich des Anspruchs von Frau Ulrike Habernau (Klage LG Köln 2 O 188/26, Streitwert 187.000 EUR).

Nach eingehender Prüfung sehen wir uns leider nicht in der Lage, Deckungsschutz zu gewähren.

Begründung:

Wir beziehen uns auf den Nachtrag zu Ihrer Police vom 1. Juli 2023, der in § 4 Nr. 7 AVB Anwaltshaftpflicht 2023 folgende Regelung enthält:

"Nicht versichert sind Ansprüche, die aus der Nutzung von Systemen der künstlichen Intelligenz zur Erbringung von Rechtsberatungsleistungen entstehen, soweit der Versicherungsnehmer den Output dieser Systeme nicht durch eigenständige rechtliche Prüfung verifiziert hat, bevor er ihn dem Mandanten mitteilt."

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung der Schadensunterlagen hat RA Dr. Rotbruch:

1. Den Output von JuristAssist Pro 5 ohne eigenständige rechtliche Prüfung an Frau Habernau weitergeleitet (Textübereinstimmung > 94 %).
2. Den KI-eigenen Warnhinweis zur Sittenwidrigkeitsprüfung aus dem Dokument entfernt.
3. Den Schaden durch fehlende Sittenwidrigkeitsprüfung nach § 138 BGB verursacht, die das KI-Tool ausdrücklich als nicht leistbar bezeichnet hat.

Der Tatbestand des § 4 Nr. 7 AVB ist damit erfüllt.

Der Nachtrag vom 1. Juli 2023 wurde Ihnen per Einschreiben-Rückschein zugestellt (Sendungsnummer 01071023RE4471). Der Rückschein liegt uns vor.

Wir stehen für Rückfragen zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass eine Deckungsklage gegen uns Ihre Möglichkeiten im Haftpflichtverfahren nicht verbessert.

Mit freundlichen Grüßen
Allianz Versicherung AG
Referat Anwaltshaftpflicht

Frau Sandra Hoppe, Schadensreferentin

Telefon: 089 / 3800 9240

E-Mail: anwaltshaftpflicht@allianz.de

Hinweis: Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen aus dem Versicherungsverhältnis.

Quellen: § 4 AVB Anwaltshaftpflicht 2023; § 51 BRAO (dejure.org/gesetze/BRAO/51.html); § 307 BGB (dejure.org/gesetze/BGB/307.html)

Von	legal@legaltech-gmbh.de
An	dr.rotbruch@kanzlei-rotbruch.de
Datum	Tue, 24 Mar 2026 16:05:33 +0100
Betreff	JuristAssist Pro 5 — Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO / Retroaktive Regelung

LegalTech GmbH
Legal & Compliance
Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg

RA Dr. Friedhelm Rotbruch
Breite Str. 112
50667 Köln

24. März 2026

Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO — Nachreichung und Klarstellung

Sehr geehrter Herr Dr. Rotbruch,

wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 20. März 2026 bezüglich des Abschlusses eines Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV) nach Art. 28 DSGVO.

1. Aktueller AVV

Im Anhang finden Sie unseren standardisierten AVV in der Version 2026.1. Dieser entspricht den Anforderungen des Art. 28 Abs. 3 DSGVO vollständig. Bitte unterzeichnen Sie zwei Ausfertigungen und senden eine Ausfertigung zurück. Mit Unterzeichnung gilt der AVV für alle ab dem Datum der Unterzeichnung stattfindenden Verarbeitungen.

2. Retroaktive Wirkung

Wir weisen darauf hin, dass ein AVV datenschutzrechtlich prospektiv wirkt. Für Datenverarbeitungen, die vor Abschluss des AVV stattgefunden haben (hier: März 2022), schafft der nachträgliche Abschluss keine rückwirkende Rechtsgrundlage. Wir empfehlen Ihnen, einen auf Datenschutzrecht spezialisierten Anwalt hinzuzuziehen.

3. Verarbeitungsprotokoll März 2022

Sie haben in Ihrer Anfrage nach Verarbeitungsprotokollen für den 21. März 2022 gefragt. Wir haben interne Protokolle dieses Zeitraums geprüft. Aufgrund der Aufbewahrungsfrist von 36 Monaten gemäß unserer Datenschutzerkennung sind Protokolle für März 2022 zum aktuellen Zeitpunkt (März 2026) gerade noch vorhanden. Wir behandeln diese als Geschäftsgeheimnis nach § 2 GeschGehG und werden sie nur auf gerichtliche Anordnung herausgeben.

4. KI-VO-Konformität

Wir bereiten derzeit die Konformitätsbewertung nach Art. 16 EU-Verordnung (EU) 2024/1689 für JuristAssist Pro 5 vor. Der Abschluss ist für Q4 2026 geplant, vor dem Geltungsbeginn der KI-VO für Hochrisiko-KI im August 2026.

5. Datenlöschung

Auf Ihren Antrag hin bestätigen wir, dass alle im Zusammenhang mit dem Upload vom 21. März 2022 verarbeiteten personenbezogenen Daten gelöscht wurden. Eine Löschbestätigung im Sinne des Art. 17 DSGVO ist als Anhang 2 beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen
LegalTech GmbH
Abteilung Legal & Compliance

Dr. Franziska Neugebauer, Head of Legal
legal@legaltech-gmbh.de | Tel.: 040 / 322 77 900

Quellen: Art. 28 DSGVO (eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679); Art. 17 DSGVO; § 2 GeschGehG (dejure.org/gesetze/GeschGehG/2.html); Art. 16 KI-VO (eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401689)

Von	wiesmann@wiesmann-bollert.de
An	ra-bremer@bremer-partner.de
Kopie	dr.rotbruch@kanzlei-rotbruch.de
Datum	Wed, 15 Apr 2026 10:14:22 +0100
Betreff	LG Köln 2 O 188/26 — Habernau ./ Rotbruch — Güetermin 15.05.2026 / Mediationsbereitschaft

RA Dr. Andreas Bremer
Kanzlei Bremer & Partner
Hohenzollernring 22
50672 Köln

Betr.: LG Köln 2 O 188/26 — Güetermin 15. Mai 2026
Unsere Ref.: WB-2026-HAB-003

15. April 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Bremer,

ich schreibe Ihnen im Vorfeld des Güetermins am 15. Mai 2026 beim LG Köln.

Meine Mandantin, Frau Ulrike Habernau, ist grundsätzlich bereit, den Rechtsstreit im Wege eines Vergleichs zu beenden. Sie ist auf eine rasche Lösung angewiesen, da ihre finanzielle Situation durch die Scheidung erheblich belastet ist; insbesondere der fehlende Versorgungsausgleich hat direkte Auswirkungen auf ihre Altersvorsorge.

Vergleichsrahmen unserer Mandantin:

Mindestbetrag: 130.000 EUR (einmalige Zahlung).

Alternativ: 145.000 EUR in Raten über 24 Monate (abgesichert durch Grundschuld oder Bürgschaft).

Dieser Betrag berücksichtigt ein geringes Mitverschulden (ca. 5 %) unserer Mandantin, das wir nicht grundsätzlich ausschließen wollen.

Mediation:

Wir sind bereit, vor dem Güetermin an einem Mediationsverfahren teilzunehmen, falls Ihr Mandant dies wünscht. Als Mediator schlagen wir RA Dr. Christoph Fabian, Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft Berlin, vor (§ 191f BRAO). Ein Mediationsprotokoll könnte Grundlage für einen Vergleich vor dem Güetermin sein.

Frist:

Bitte teilen Sie mir bis zum 5. Mai 2026 mit, ob Ihr Mandant ein Vergleichsangebot in diesem Rahmen machen möchte, und ob eine Mediation in Betracht kommt. Andernfalls werden wir am Güetermin auf Durchführung der mündlichen Verhandlung bestehen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

RAin Dr. Petra Wiesmann
Kanzlei Wiesmann & Bollert
Appellhofplatz 23 | 50667 Köln
Tel.: 0221 / 921 340 0 | Fax: 0221 / 921 340 99
wiesmann@wiesmann-bollert.de

Quellen: § 278a ZPO (dejure.org/gesetze/ZPO/278a.html); § 191f BRAO

(dejure.org/gesetze/BRAO/191f.html)

Tabellenblatt: Haftungsrechnung

Haftungsrechnung — Habernau ./ Rotbruch — LG Köln 2 O 188/26

Stand: 15. April 2026 | Plugin: berufsrecht-ki-vertragspruefung

Abschnitt 1 — Versorgungsausgleich (Hauptschadensposition)

Position

Ohne Ehevertrag (EUR/Monat)

Mit Ehevertrag (EUR/Monat)

Differenz (EUR/Monat)

Jahreswert (EUR)

Barwert-faktor

Kapitalisierter Schaden (EUR)

GRV-Anwartschaft U. Habernau (Ehezeitanteil)

312

312

0

Eigene Anwartschaft; kein Ausgleich

GRV-Anwartschaft H.-D. Habernau (Ehezeitanteil)

488

0

488

Verzicht durch Ehevertrag

Ausgleichsbetrag zugunsten U. Habernau (halbe Differenz)

88

0

88

Halbteilungsgrundsatz § 1 VersAusglG

Jahreswert entgangener Versorgungsausgleich

1056

Monatsbetrag × 12

Barwertfaktor (Tab. 9 VersAusglG, 20 Jahre Restlaufzeit, 3,5 %)

14.21

Standardfaktor

Kapitalisierter Versorgungsausgleichsschaden

15005.76

Hauptschadensposition

Abschnitt 2 — Gesamtschadenspositionen und Quotelung

Schadensposition

Bruttobetrag (EUR)

Mitverschulden 5 % § 254 BGB

Nettoanspruch (EUR)

Entgangener Versorgungsausgleich (kapitalisiert)

124000

6200

117800

Entgangener Zugewinnausgleich

48000

2400

45600

Mehrkosten Scheidungsverfahren (§ 280 BGB)

9800

490

9310

Vorprozessuale Anwaltskosten und Gutachterkosten

5200

260

4940

GESAMTSCHADEN (Klageforderung)

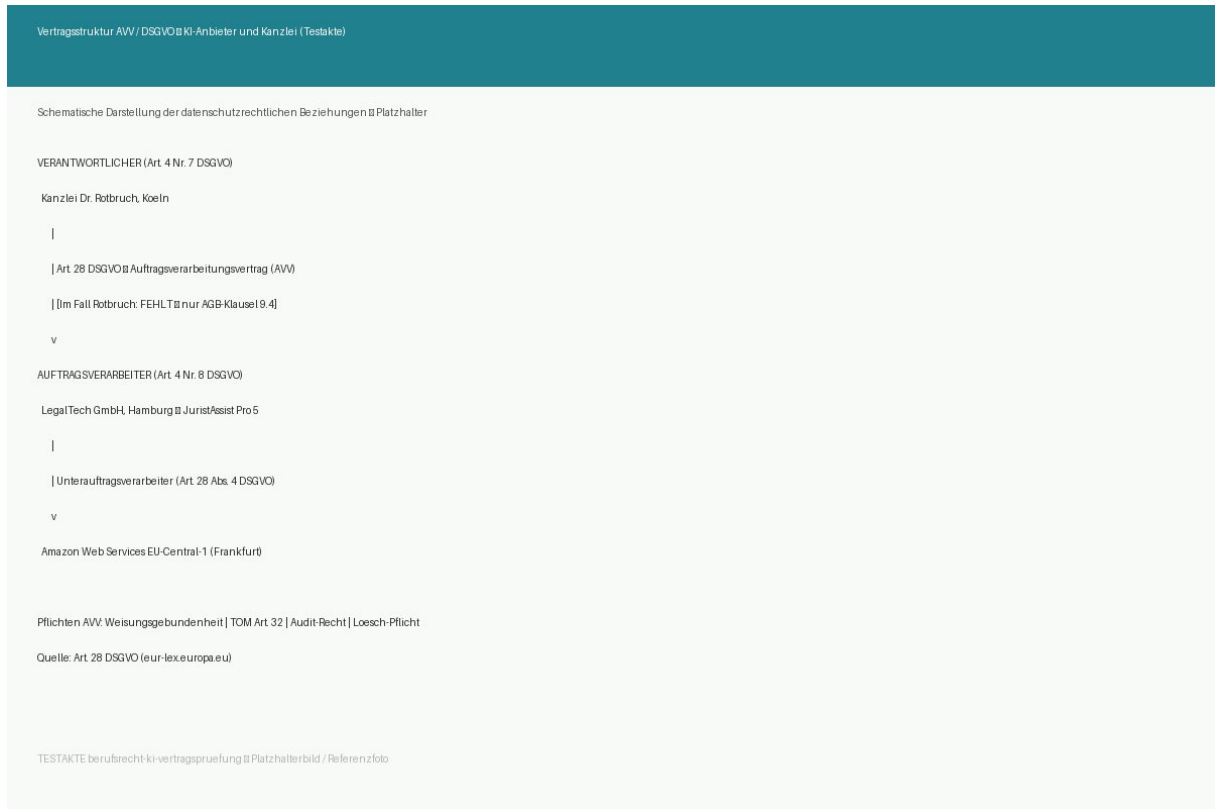
187000

9350

177650

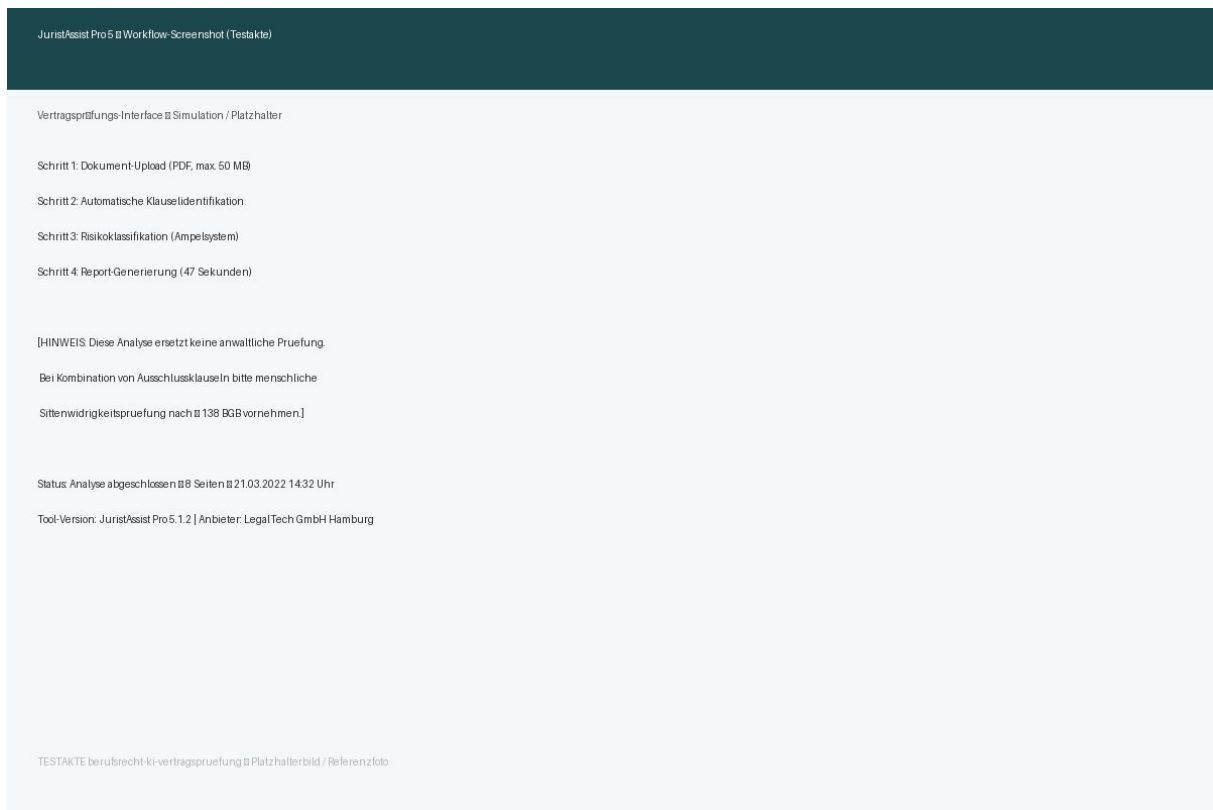
Quellen: § 1 VersAusglG (dejure.org/gesetze/VersAusglG/1.html); § 254 BGB
(dejure.org/gesetze/BGB/254.html); BGH XII ZR 75/22
(bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/01/XIIZR75_22.html)

Datei: jpg/avv_ki_anbieter_vertragsstruktur_diagramm.jpg



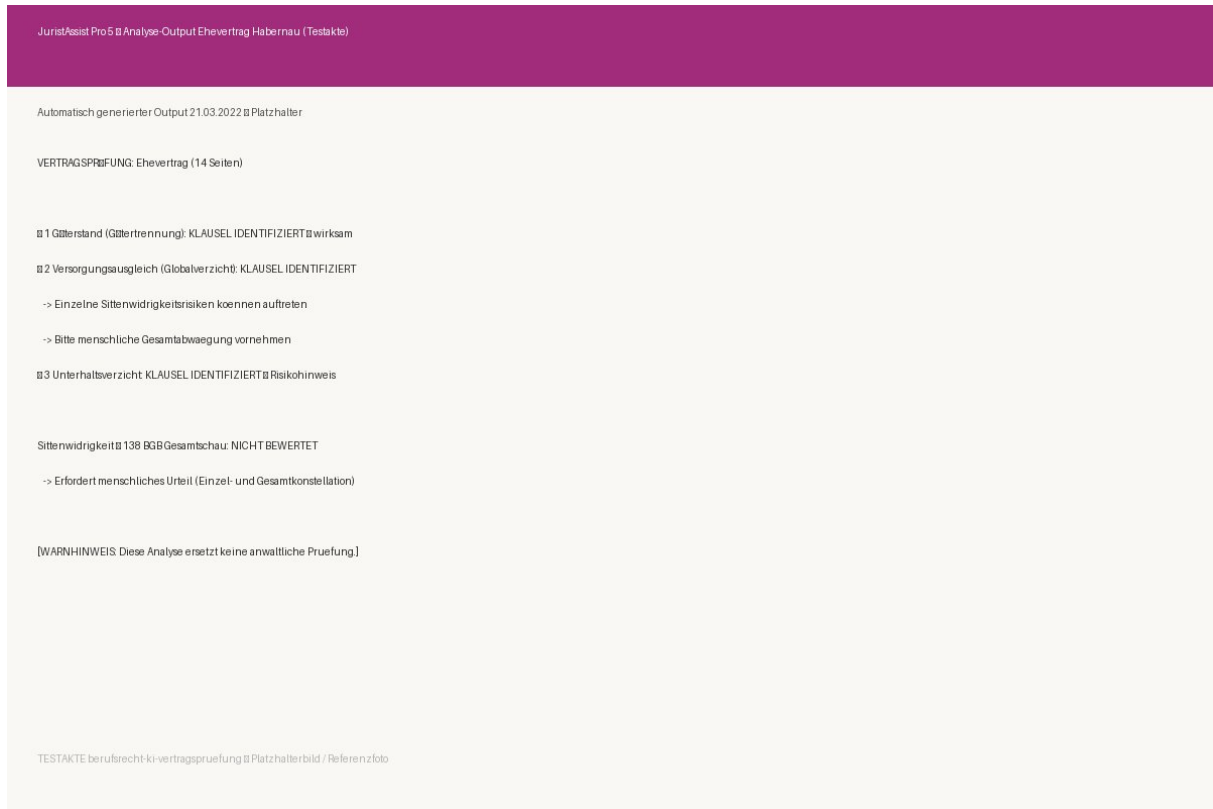
Bilddatei: avv_ki_anbieter_vertragsstruktur_diagramm.jpg

Datei: jpg/ki_workflow_juristassist_pro_screenshot.jpg



Bilddatei: ki_workflow_juristassist_pro_screenshot.jpg

Datei: jpg/vertragspruefung_output_juristassist.jpg



Bilddatei: vertragspruefung_output_juristassist.jpg

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsuebernahme_rotbruch_doppelmanat_brao.docx

01 Mandatsübernahme und Doppelmandat-Problematik — RA Dr. Friedhelm Rotbruch

Akte: Berufsrecht / KI-Vertragsprüfung — Kanzlei Rotbruch, Köln

Aktenzeichen intern: RB-2022-0147

Stichtag Aktenstück: 15. April 2026

1. Mandatsübernahme Habernau

RA Dr. Friedhelm Rotbruch, Rechtsanwalt (Einzelkanzlei, Schwerpunkt Familienrecht), Breite Str. 112, 50667 Köln, übernahm am 3. März 2022 das Mandat der Mandantin Ulrike Habernau (geb. 1978) im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Ehevertrags mit ihrem damaligen Verlobten Hans-Dieter Habernau (geb. 1973). Die Beratung erstreckte sich auf sämtliche güterrechtlichen, unterhalts- und versorgungsausgleichsrechtlichen Aspekte des geplanten Ehevertrags.

Die Mandantin suchte anwaltliche Begleitung, nachdem ihr Verlobter in einem Vorgespräch angedeutet hatte, einen ausgedehnten Ausschluss von Zugewinngemeinschaft, Versorgungsausgleich und Ehegattenunterhalt anzustreben. Frau Habernau wollte wissen, ob und wie weit ein solcher Vertrag rechtlich haltbar sei und welche Schutzpositionen ihr verblieben.

2. Anwaltliche Vollmacht und Interessenkollision

Dr. Rotbruch fertigte eine Vollmacht für Ulrike Habernau aus (Datum: 3. März 2022). Im Erstgespräch stellte sich heraus, dass auch Hans-Dieter Habernau zunächst angefragt hatte, ob Dr. Rotbruch nicht beide Vertragsparteien beraten könne.

Dr. Rotbruch lehnte ein Doppelmandat in der Besprechung ab. Er hielt in seiner Handakte schriftlich fest:

*„Doppelmandat abgelehnt. H.-D. Habernau wurde an RA Falkner verwiesen.
Interessenkollision bei Vertragsgestaltung evident.“*

Diese knappe Notiz genügte jedoch nicht den Anforderungen des § 43a Abs. 4 BRAO in Verbindung mit §§ 3, 4 BORA. Eine vollständige schriftliche Dokumentation der Konfliktprüfung — mit Angabe der geprüften Interessen, des abgewogenen Ergebnisses und einer schriftlichen Information an die Mandantin, dass ihr Verlobter ebenfalls Kontakt aufgenommen hatte — fehlt in der Akte. Die Rechtsanwaltskammer Köln hat diesen Umstand im Rügeverfahren als eigenständigen Pflichtverstoß gewertet (dazu Aktenstück 08).

3. Mandatsinhalt und Leistungsbeschreibung

Das Mandat umfasste ausweislich des Mandatsbriefs vom 7. März 2022:

- Analyse des vorgelegten Ehevertragsentwurfs (erstellt von H.-D. Habernaus Anwalt RA Falkner)
- Beratung zu Zugewinngemeinschaft (§§ 1363 ff. BGB), Versorgungsausgleich (VersAusglG), nachehelichem Unterhalt (§§ 1569 ff. BGB)
- Verhandlungsführung bzw. Begleitung bei der notariellen Beurkundung
- Prüfung auf sittenwidrige Gestaltungen (§ 138 BGB) gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Der vereinbarte Honorarsatz betrug 280 EUR/Stunde zzgl. USt. Das Gesamthonorar belief sich nach Abrechnung auf 3.360 EUR netto.

4. Einsatz von JuristAssist Pro 5

Ohne Rücksprache mit der Mandantin und ohne dies im Mandatsschreiben zu erwähnen, nutzte Dr. Rotbruch zur Erstprüfung des Ehevertragsentwurfs das KI-Tool „JuristAssist Pro 5“ (Anbieter: LegalTech GmbH, Hamburg), eine cloudbasierte Anwendung zur automatisierten Vertragsprüfung. Der Betrieb erfolgte über einen Server der LegalTech GmbH mit Rechenzentrum in Frankfurt a.M. (AWS EU-Central-1).

Dr. Rotbruch lud den Ehevertragsentwurf (PDF, 14 Seiten) unverändert — und damit mit personenbezogenen Daten beider Vertragsparteien (Namen, Geburtsdaten, Adresse, Vermögensübersicht) — in das Cloud-System hoch. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Die LegalTech GmbH hatte lediglich in ihren AGB erklärt, Daten nicht für Trainingszwecke zu verwenden — eine datenschutzrechtlich nicht ausreichende Grundlage für die Übermittlung von Mandantendaten.

Das KI-Tool generierte innerhalb von 47 Sekunden eine 8-seitige Analyse. Dr. Rotbruch ergänzte diese mit handschriftlichen Randnotizen zu einzelnen Punkten und übersandte das Dokument nahezu unverändert als „anwaltliche Vertragsprüfung“ per E-Mail an Ulrike Habernau. Eigene rechtliche Würdigung des Sittenwidrigkeitsrisikos nach § 138 BGB fehlt in der übersandten Analyse vollständig.

5. Warnhinweis im KI-Output

Bemerkenswert: Das KI-Tool enthielt am Ende seiner Ausgabe folgenden automatisch generierten Hinweis:

„Diese Analyse ersetzt keine anwaltliche Prüfung. Bei Kombination von Zugewinnausschluss, Versorgungsausgleichsverzicht und Unterhaltsverzicht sollte eine Sittenwidrigkeitsprüfung nach § 138 BGB durch einen qualifizierten Rechtsanwalt vorgenommen werden.“

Dieser Warnhinweis wurde von Dr. Rotbruch nicht an die Mandantin weitergeleitet und in der übersandten Fassung gestrichen. Dies ist durch den E-Mail-Anhang (Aktenstück: emails/2026-02-14_kanzlei_an_rotbruch_doppelmandat_aufklaerung.eml) dokumentiert.

6. AGB-Klausel der Kanzlei

Rotbruchs Kanzlei-AGB enthielten seit 2021 folgende Klausel:

„Die Beratungsleistungen erfolgen unter Einsatz digitaler und KI-gestützter Hilfsmittel. Der Mandant erklärt sich hiermit einverstanden.“

Diese Klausel ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, da sie den Mandanten unangemessen benachteiligt: Sie verschafft dem Anwalt ein einseitiges Recht zur Weitergabe von Mandantendaten an nicht spezifizierte KI-Systeme, ohne dass der Mandant über Art, Umfang und Risiken informiert wird. Die Klausel verstößt zudem gegen § 43a Abs. 2 BRAO (Verschwiegenheitspflicht) und Art. 6 DSGVO (keine wirksame Einwilligung via AGB-Klausel). Näheres dazu in Aktenstück 11.

7. Beurteilung nach § 43a BRAO

Die Mandatsübernahme und ihre Dokumentation weisen folgende berufsrechtliche Defizite auf:

Pflicht	Rechtsgrundlage	Befund
Konfliktprüfung und	§ 43a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA	Unvollständig; nur knappe

Dokumentation		Handaktennotiz
Aufklärung über KI-Einsatz	§ 43a Abs. 1 BRAO, § 11 BRAO analog	Keine Information der Mandantin
Verschwiegenheit / Datenweitergabe	§ 43a Abs. 2 BRAO	Verletzt: Hochladen in Cloud-KI ohne AVV
Eigenverantwortliche Prüfung	§ 43a Abs. 1 BRAO	Verletzt: KI-Output unrevidiert weitergeleitet
AGB-Gestaltung	§ 307 BGB	Klausel unwirksam

8. Schlussfolgerung

Die Mandatsübernahme durch Dr. Rotbruch enthält strukturelle Defizite, die sowohl die zivilrechtliche Haftung gegenüber Mandantin Habernau (§§ 280, 675 BGB) als auch das berufsrechtliche Rügeverfahren (§ 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO) begründen. Die fehlende Aufklärung über den KI-Einsatz, die mangelhafte Konfliktpflichtdokumentation und die unwirksame AGB-Klausel bilden die Hauptvorwürfe des Kammerverfahrens.

Quellen:

- § 43a BRAO (dejure.org)
- § 3 BORA (dejure.org)
- § 4 BORA (dejure.org)
- Art. 28 DSGVO (EUR-Lex)
- § 307 BGB (dejure.org)

Datei

Office-Dokument: 03_haftungsklage_habernau_lg_koeln_20188_26.docx

03 Haftungsklage Habernau — LG Köln 2 O 188/26

Akte: Berufsrecht / KI-Vertragsprüfung — Kanzlei Rotbruch, Köln

Aktenzeichen: LG Köln 2 O 188/26

Stichtag Aktenstück: 15. April 2026

1. Sachverhalt der Klage

Klägerin Ulrike Habernau beauftragte RA Dr. Friedhelm Rotbruch im März 2022 mit der rechtlichen Prüfung eines Ehevertrags, den ihr damaliger Verlobter Hans-Dieter Habernau — vertreten durch RA Falkner — vorgelegt hatte. Der Ehevertrag enthielt drei wesentliche Ausschlussklauseln:

1. **Zugewinnausschluss:** Vollständiger Ausschluss des Zugewinnausgleichs nach §§ 1363 ff. BGB; Gütertrennung.
2. **Globalverzicht Versorgungsausgleich:** Vollständiger gegenseitiger Verzicht auf den Versorgungsausgleich nach § 6 VersAusglG.
3. **Unterhaltsverzicht:** Gegenseitiger Verzicht auf nachhehlichen Unterhalt (§§ 1569 ff. BGB), ohne jede Sicherungsklausel für Krankheit oder Kindererziehungszeiten.

Dr. Rotbruch prüfte den Ehevertrag mithilfe des KI-Tools JuristAssist Pro 5 und übersandte das KI-generierte Ergebnis — bereinigt um einen KI-eigenen Warnhinweis — als anwaltliche Prüfung an die Mandantin. Eine eigenverantwortliche Sittenwidrigkeitsprüfung nach § 138 BGB und nach der BGH-Rechtsprechung zur Kernbereichstheorie (BGH XII ZR 157/99, BGH XII ZR 65/03, BGH XII ZR 75/22) fand nicht statt.

Der Ehevertrag wurde am 28. April 2022 notariell beurkundet. Im Scheidungsverfahren 2025/2026 rügte RAin Dr. Wiesmann die Unwirksamkeit des Vertrags nach § 138 BGB wegen Sittenwidrigkeit infolge einer einseitigen, existenzgefährdenden Gesamtbelastung.

Das Amtsgericht Köln — Familiengericht — stellte mit Beschluss vom 3. Dezember 2025 (Az. 302 F 1147/25) die Unwirksamkeit des Globalverzichts auf den Versorgungsausgleich fest und ordnete die Durchführung des Versorgungsausgleichs nach §§ 9 ff. VersAusglG an. Der Zugewinnausschluss blieb wirksam, der Unterhaltsverzicht wurde teilweise — für die Zeit der Kindererziehung — für unwirksam erklärt.

2. Rechtliche Grundlage der Klage

2.1 Anwaltsvertrag und Hauptleistungspflicht (§ 675 BGB)

Zwischen Frau Habernau und Dr. Rotbruch bestand ein Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB. Die Hauptleistungspflicht des Anwalts umfasste die vollständige und eigenverantwortliche Prüfung des Ehevertrags auf seine rechtliche Wirksamkeit, insbesondere auf Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB.

Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung (zuletzt BGH, Urt. v. 21. April 2021, IX ZR 89/20, openjur.de) ausgeführt, dass der Anwalt alle Rechtsfragen, die für den Mandanten erheblich sind, auch ohne ausdrücklichen Auftrag zu prüfen und den Mandanten über relevante Risiken zu belehren hat.

2.2 Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB)

Die Klägerin macht folgende Pflichtverletzungen geltend:

a) Keine Sittenwidrigkeitsprüfung: Dr. Rotbruch hat die Kombination von Globalverzicht Versorgungsausgleich, vollständigem Zugewinnausschluss und Unterhaltsverzicht nicht nach dem Maßstab der BGH-Kernbereichstheorie (XII ZR 65/03; XII ZR 75/22) geprüft. Nach dieser Rechtsprechung führt die kumulative Abbedingung aller drei Schutzmechanismen in aller Regel zur Sittenwidrigkeit, wenn sie auf einer deutlichen wirtschaftlichen Ungleichgewichtslage beruht.

b) Unrevidierter KI-Output: Das an die Mandantin übersandte Dokument war im Wesentlichen der ungeänderte KI-Output. Indem Dr. Rotbruch den KI-eigenen Warnhinweis entfernte, täuschte er die Mandantin über den Charakter der Analyse.

c) Keine Belehrung: Frau Habernau wurde nicht darüber aufgeklärt, dass der Ehevertrag in dieser Gestalt erhebliche Unwirksamkeitsrisiken trägt.

2.3 Kausalität

Hätte Dr. Rotbruch die Sittenwidrigkeitsprüfung ordnungsgemäß durchgeführt und die Mandantin belehrt, so hätte Frau Habernau den Ehevertrag in dieser Gestalt nicht geschlossen oder auf Nachverhandlungen bestanden. Das ergibt sich aus dem allgemeinen Anscheinsbeweis anwaltpflichtgemäßen Verhaltens (BGH, Urt. v. 13. März 2008, IX ZR 136/07).

2.4 Schaden

Schadensposition	Berechnung	Betrag (EUR)
Entgangener Versorgungsausgleich	Diff. Rentenanwartschaft × Barwertfaktor (Tabelle 9 VersAusglG, 20 J.)	124.000
Entgangener Zugewinnausgleich	Vgl. Aktenstück 18 (Differenz wirksam/unwirksam)	48.000
Mehrkosten Scheidungsverfahren	Kosten für Bestreitung der Wirksamkeit im Verbund	9.800
Vorprozessuale Anwaltskosten / Gutachten	Detailliert lt. Anlage K5 der Klageschrift	5.200
Gesamt		187.000

3. Streitpunkte und Verteidigungslinie Rotbruch

3.1 Kein Fehler bei der Prüfung

Dr. Rotbruch macht geltend, er habe den Ehevertrag eigenständig geprüft und das KI-Tool lediglich als „Rechercheassistent“ eingesetzt. Der KI-Output sei eine erste Orientierung gewesen, die er — soweit möglich — anhand eigener Rechtskenntnisse bewertet habe. Eine vollständige Sittenwidrigkeitsanalyse sei im Honorarraum von 3.360 EUR nicht vereinbart gewesen.

3.2 Keine Kausalität

Die Mandantin hätte den Ehevertrag auch bei vollständiger Belehrung unterschrieben, da sie unter erheblichem persönlichem Druck gestanden habe (Verlobungsfeier war bereits geplant, Hochzeitsdatum fixiert). Zudem habe der Notar bei der Beurkundung auf die rechtlichen Bedeutung des Vertrags hingewiesen.

3.3 Mitverschulden

Frau Habernau habe als Erwachsene die Tragweite eines Verzichts auf Versorgungsausgleich, Zugewinn und Unterhalt erkennen können. Sie sei überdies vom Notar ausführlich belehrt worden (§ 17 BeurkG).

3.4 Versicherungsdeckung

Dr. Rotbruch beantragt Einbeziehung der Berufshaftpflichtversicherung (Allianz). Die Allianz hat Deckung vorläufig abgelehnt unter Verweis auf die KI-Ausschlussklausel (§ 4 Nr. 7 AVB Anwaltshaftpflicht 2023). Dazu Aktenstück 10.

4. Beweismittel der Klägerin

Nr.	Beweismittel	Anlage
K1	Mandatsvollmacht 3. März 2022	In Akte
K2	E-Mail Dr. Rotbruch an Habernau 22. März 2022 mit KI-Output-PDF	In Akte
K3	Original-KI-Output JuristAssist Pro 5 (inkl. entferntem Warnhinweis)	In Akte
K4	Ehevertrag vom 28. April 2022 (Notarsurkunde)	Redacted, s. PDF-Anlage
K5	Beschluss AG Köln 302 F 1147/25 vom 3. Dezember 2025	In Akte
K6	Versicherungsablehnungsschreiben Allianz	In Akte
K7	Sachverständigengutachten Prof. Dr. Breuer (Schadensberechnung)	In Vorbereitung

5. Gütertermin und weiterer Verfahrensstand

Das LG Köln hat Gütertermin auf 15. Mai 2026 terminiert. Die Klägerin ist grundsätzlich zu einem Vergleich bereit bei einer Zahlung von mindestens 130.000 EUR. Dr. Rotbruch hat bisher keine verbindliche Vergleichsbereitschaft signalisiert (Aktenstück 20 zur Vergleichsstrategie).

Quellen:

- § 280 BGB (dejure.org)
- § 675 BGB (dejure.org)
- § 138 BGB (dejure.org)
- BGH XII ZR 75/22 (bundesgerichtshof.de)
- § 6 VersAusglG (dejure.org)
- § 17 BeurkG (dejure.org)

Datei

Office-Dokument: docx/klageerwiderung_habernau_2o188_26.docx

LANDGERICHT KÖLN

Aktenzeichen: 2 O 188/26

KLAGEERWIDERUNG

In dem Rechtsstreit

Ulrike Habernau, Venloer Str. 431, 50825 Köln

— Klägerin —

gegen

RA Dr. Friedhelm Rotbruch, Breite Str. 112, 50667 Köln

— Beklagter —

Prozessbevollmächtigter des Beklagten: RA Dr. Andreas Bremer, Kanzlei Bremer & Partner,
Hohenzollernring 22, 50672 Köln

I. Sachverhalt und Klagebegehren

Die Klage ist vollumfänglich abzuweisen. Die Klägerin behauptet zu Unrecht, dass der Beklagte den Ehevertrag vom 28. April 2022 unzureichend geprüft habe. Der Beklagte hat die Vertragsprüfung eigenverantwortlich und mit der gebotenen Sorgfalt eines Fachanwalts für Familienrecht durchgeführt.

II. Keine Pflichtverletzung

Der Beklagte hat JuristAssist Pro 5 lediglich als ergänzendes Recherchewerkzeug genutzt. Die Analyse des Ehevertrags erfolgte eigenständig und auf Grundlage seiner 24-jährigen Berufserfahrung sowie seiner Kenntnisse als Fachanwalt für Familienrecht. Das BGH-Urteil XII ZR 75/22 war zum Zeitpunkt der Beratung (März 2022) noch nicht ergangen; die Vorgängerrechtsprechung (XII ZR 65/03) deutete zwar auf ein erhöhtes Sittenwidrigkeitsrisiko bei Globalverzicht hin, ließ jedoch nicht zwingend auf eine Unwirksamkeit im vorliegenden Einzelfall schließen.

III. Fehlende Kausalität

Selbst wenn eine Pflichtverletzung zu bejahen wäre, fehlt es an der haftungsbegründenden Kausalität. Die Klägerin stand bei Vertragsschluss unter erheblichem persönlichen Druck (Hochzeitsdatum fixiert; Familie des Verlobten anwesend). Sie hätte auch bei vollständiger Belehrung über ein abstraktes Sittenwidrigkeitsrisiko den Ehevertrag unterschrieben. Der Notar hat die Klägerin ausführlich nach § 17 BeurkG über die Rechtswirkungen des Vertrags belehrt.

IV. Mitverschulden (§ 254 BGB)

Die Klägerin trifft ein erhebliches Mitverschulden. Als volljährige Person mit Abitur und Berufsausbildung konnte und musste sie die Tragweite eines umfassenden Verzichts auf Versorgungsausgleich, Zugewinn und Unterhalt erkennen. Die notarielle Belehrung hätte Anlass geben müssen, nachzufragen oder den Abschluss zu verweigern. Mitverschulden mindestens 30 Prozent.

V. Antrag

Der Beklagte beantragt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Köln, 10. April 2026

RA Dr. Andreas Bremer

Prozessbevollmächtigter des Beklagten

Quelle: §§ 280, 675, 254 BGB (dejure.org/gesetze/BGB); § 17 BeurkG (dejure.org/gesetze/BeurkG/17.html); BGH XII ZR 75/22 (bundesgerichtshof.de)

Datei

Office-Dokument: docx/stellungnahme_rak_koeln_ruegeverfahren.docx

Rechtsanwaltskammer Köln

Berufsrechtliche Abteilung
Az. RAK-K 2026-0188

STELLUNGNAHME ZUM RÜGEVERFAHREN

des RA Dr. Friedhelm Rotbruch, Breite Str. 112, 50667 Köln

I. Vorbemerkung

Der Unterzeichner nimmt zu den fünf Vorwürfen des Rügeschreibens der Rechtsanwaltskammer Köln vom 28. Februar 2026 wie folgt Stellung. Er erkennt an, dass der KI-Einsatz in seiner Kanzlei retrospektiv nicht allen berufsrechtlichen Anforderungen genügt hat. Er widerspricht jedoch der Wertung, dass eine schwere Pflichtverletzung vorliegt, die eine Verweisung an das Anwaltsgericht rechtfertigen würde.

II. Zu Vorwurf 1 — Eigenverantwortlichkeit

JuristAssist Pro 5 wurde nicht als Ersatz für anwaltliche Prüfung, sondern als Recherchewerkzeug eingesetzt. Die handschriftlichen Randnotizen auf dem KI-Ausdruck belegen eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Dokument. Die textliche Übereinstimmung zwischen KI-Output und übersandtem Dokument erklärt sich daraus, dass das KI-Tool die wesentlichen Klauseln korrekt identifiziert hatte und keine inhaltlichen Korrekturen erforderlich waren.

III. Zu Vorwurf 2 — Datenschutz

Ein formaler Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO lag nicht vor; dies räumt der Unterzeichner ein. Die AGB der LegalTech GmbH enthielten jedoch vergleichbare datenschutzrechtliche Zusicherungen. Ein Schaden für Frau Habernau durch die Datenverarbeitung ist nicht eingetreten und nicht behauptet worden. Seit März 2026 besteht ein formaler AVV mit der LegalTech GmbH.

IV. Zu den Vorwürfen 3, 4 und 5

Zu Vorwurf 3 (Aufklärungspflicht): Die AGB-Klausel war nach damaliger Einschätzung branchenüblich. Der Unterzeichner hat zwischenzeitlich eine neue Mandatsbeschreibungsvorlage eingeführt, die eine explizite Information über den KI-Einsatz enthält.

Zu Vorwurf 4 (AGB-Klausel): Die Frage der Wirksamkeit der AGB-Klausel nach § 307 BGB ist rechtlich komplex. Der Unterzeichner hat die Klausel vorsorglich aus seinen AGB gestrichen.

Zu Vorwurf 5 (Versicherung): Der Unterzeichner bestreitet den Zugang des Nachtrags vom 1. Juli 2023. Eine Deckungsklage gegen die Allianz ist in Vorbereitung. Er hat zwischenzeitlich bei einem Spezialversicherer eine KI-Haftpflicht-Ergänzungsversicherung abgeschlossen.

V. Verbesserungsmaßnahmen

Der Unterzeichner hat folgende Maßnahmen bereits ergriffen: (1) Schriftliche KI-Einsatzrichtlinie (Anlage); (2) AVV mit LegalTech GmbH; (3) Überarbeitete Mandatsbeschreibungsvorlage mit KI-Informationspflicht; (4) Fortbildung Legal-Tech (DAV-Seminar, 15. März 2026); (5) Löschung der unwirksamen AGB-Klausel; (6) Abschluss KI-Ergänzungsversicherung.

VI. Antrag

Der Unterzeichner beantragt, das Rügeverfahren einzustellen, hilfsweise mit einer Rüge (§ 74 BRAO) zu beenden und von einer Verweisung an das Anwaltsgericht abzusehen.

Köln, 15. April 2026

Dr. Friedhelm Rotbruch

Quellen: § 43a BRAO (dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html); § 73 BRAO (dejure.org/gesetze/BRAO/73.html); Art. 28 DSGVO (eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

Datei

PDF-Anhang: pdfs/ehevertrag_habernau_modifikation_redacted.pdf

EHEVERTRAG · ANONYMISIERTE ARBEITSKOPIE

Der Notar hat die Erschienenen über die rechtliche Tragweite dieser Vereinbarung eingehend belehrt, insbesondere über die Bedeutung des Verzichts auf Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich und nachehelichen Unterhalt. Die Erschienenen erklären, die Belehrung verstanden zu haben.

Unterschrift Ehefrau

Unterschrift Ehemann

Notarunterschrift

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Habernau

Hans-Dieter Habernau

Notar Klaus Bergstedt

Stellen wurden für Testzwecke unkenntlich gemacht.

Quellen: § 1414 BGB (dejure.org/gesetze/BGB/1414.html); § 6 VersAusglG (dejure.org/gesetze/VersAusglG/6.html); § 1570 BGB (dejure.org/gesetze/BGB/1570.html); § 17 BeurkG (dejure.org/gesetze/BeurkG/17.html)